

1522197-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... ele portava quando da tentativa de roubo.

Posteriormente, CIBELE chegou a ver o denunciado já detido e, tal como RICARDO, o reconheceu, assim também o fazendo com relação ao revólver.

Informalmente, o denunciado admitiu a tentativa de roubo, mas, quando de seu formal interrogatório, preferiu não se manifestar.

É a síntese dos fatos.

A denúncia foi recebida em 10 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522197-98.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522197-98.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

JOHN LOPES DE MACEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

JOHN LOPES DE MACEDO (R.G. 34460082/SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 7, todos do Código Penal, pois, no dia 29 de setembro de 2022, por volta das 12h15min, na oficina de reciclagem situada na Rua Itaipé, nº 1, Jardim Deise, nesta cidade e Comarca de São Paulo, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada e municiado com cinco projéteis, contra RICARDO MOREIRA FILHO e CIBELE SOUZA DA SILVA, (i) dinheiro em espécie do referido estabelecimento comercial representado por RICARDO MOREIRA FILHO; (ii) dinheiro em espécie da vítima RICARDO MOREIRA FILHO; (iii) dinheiro em espécie da vítima CIBELE SOUZA DA SILVA, somente não conseguindo consumir o delito por circunstância alheia à sua vontade.

Segundo se apurou, o denunciado, munido do revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada e municiado com cinco projéteis, adentrou na oficina de reciclagem localizada no local dos fatos, onde se encontravam almoçando o proprietário RICARDO e a funcionária CIBELE.

De revólver em punho, o denunciado anunciou o assalto, ordenando "dá o dinheiro, só quero dinheiro". Ocorre que as vítimas e o referido estabelecimento comercial não tinham dinheiro em espécie, pois ali apenas se trabalhava com transferências bancárias.

Tal circunstância alheia à vontade do denunciado impediu a consumação do delito,

tendo o denunciado dito às vítimas “você ficam aí que eu vou embora, depois vocês saem”. Após, o denunciado deixou o local.

RICARDO, contudo, resolveu seguir o denunciado e, no caminho, conseguiu acionar uma viatura da Polícia Militar, noticiando aos agentes da lei a tentativa de roubo que acabara de sofrer e o local em que se encontrava o denunciado, ou seja, na Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo.

JOHN, ao notar a aproximação policial, adentrou em uma madeireira existente no numeral 2031 da referida avenida, jogou o revólver em uma lixeira e tentou se esconder em um banheiro, mas acabou sendo detido e o revólver, localizado e apreendido.

Frise-se que referida abordagem foi acompanhada por RICARDO que não só reconheceu o denunciado, bem como o revólver que ele portava quando da tentativa de roubo.

Posteriormente, CIBELE chegou a ver o denunciado já detido e, tal como RICARDO, o reconheceu, assim também o fazendo com relação ao revólver.

Informalmente, o denunciado admitiu a tentativa de roubo, mas, quando de seu formal interrogatório, preferiu não se manifestar.

É a síntese dos fatos.

A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2022 (fls. 80/81) e, em razão da prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 100/103). O réu foi citado (fls. 121).

Resposta à acusação (fls. 132). Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 134/135).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas comuns. Ao final, foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da desistência voluntária, da confissão como atenuante, a fixação da pena no mínimo legal; o afastamento da fração de 2/3 pelo uso da arma, a fixação de regime diverso do fechado; o direito de recorrer em liberdade; a aplicação da detração penal, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu JOHN pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal, para condenar o réu como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, afastando-se a incidência do concurso formal de crimes.

A materialidade delitiva é incontestada e vem estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/11) termos de declarações das vítimas e testemunhas (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo pericial balístico (fls. 82/85), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também restou comprovada, vez que as vítimas reconheceram o réu durante a fase de investigações e confirmaram os reconhecimentos em Juízo. Senão vejamos:

Na fase policial, o réu JOHN permaneceu silente (fls. 08).

Em Juízo, o réu JOHN alegou estava desesperado com filho doente e contas para pagar e, realmente, tentou praticar o crime de roubo, mas não estava com arma de verdade. Dispensou a arma de brinquedo na fuga e tentou se esconder na marcenaria.

Desconhece a arma que foi apresentada.

A autoria delitiva é incontestada, diante da confissão judicial, em que pese a escusa referente a arma de fogo efetivamente apreendido pelos policiais.

Vale notar que as vítimas narraram os fatos com riqueza de detalhes, confirmando a autoria e a materialidade do delito.

A vítima RICARDO, em Juízo, disse que estava em horário de almoço e o homem chegou armado exigindo dinheiro. Foram levados para dentro da cozinha. Disseram que não tinham dinheiro. Ele encostou a porta e saiu do estabelecimento. Foi para a rua e encontrou a viatura. Acionou os policiais e o rapaz foi preso na posse da arma. Ele foi detido dentro do cabelereiro vizinho. A arma foi apreendida e o depoente reconheceu o armamento. Não trabalham com dinheiro no local, apenas com transferências. Explicou isso a ele. Hoje não tem condições de realizar o reconhecimento.

A vítima CIBELE, em Juízo, disse que estava no horário de almoço na empresa de reciclagem. Apareceu um rapaz que anunciou o assalto. Ele queria dinheiro. Falaram que trabalhavam com Pix. Ele mandou ficarem quietos e foi embora. O Ricardo acionou a polícia e o rapaz foi detido na hora, com a arma. Reconhece o réu nesta audiência.

Importantíssimos os depoimentos das vítimas, pois vivenciaram o crime, narraram com precisão os fatos e não conheciam o réu até aquela data, não tendo motivos para falsear a verdade no sentido de prejudicá-lo.

Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção.

Assim, nossos Tribunais têm entendido que: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (TACRIM-SP - AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226). "PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Nos crimes contra o patrimônio, principalmente no de roubo, a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o modus operandi utilizado pelo agente, assume preponderância e autoriza a condenação" (TACrimSP - Ap. nº 945.093/2 - 16ª Câ. - Rel. Ubiratan de Arruda - J. 18.05.95 - RJDTACRIM 26/172).

Doutrina e Jurisprudência não destoam quanto à validade da palavra da vítima: "Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse de lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante seqüestro, etc". (Júlio Fabbrini Mirabete, Proc. Penal, 2ª Ed. pág. 279).

De outro lado: "Em delitos como roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACRIM - SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

A narrativa da vítima foi totalmente corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

A testemunha JOSE LUIZ, em Juízo, narrou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, quando avistaram duas pessoas correndo em direção da viatura pedindo socorro. Eles apontaram pra o indivíduo que entrou num estabelecimento. Ele entrou num banheiro no local. Ele foi abordado e dentro do banheiro acharam a arma. Ele acabou confessando que teria tentado roubar, mas não havia obtido êxito, pois não havia dinheiro no local. Ele parecia desesperado. Ele não esclareceu como obteve a arma. Ela estava municiada. As vítimas reconheceram o acusado e o revólver.

A testemunha de acusação CAROLLINE, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento com a viatura, quando foram acionados pela vítima que apontou para onde fugia o assaltante. Ele entrou numa madeireira e acabou sendo abordado. A arma foi recuperada no lixo. O réu alegou que anunciou mesmo o assalto, pois precisava de dinheiro. A vítima não tinha dinheiro. Ele não falou como obteve a arma de fogo. As vítimas reconheceram o acusado e o revólver.

No tocante à palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, nem se diga que não tem valor probante.

Nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de Policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas. (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na palavra de policiais que realizam o flagrante é hábil a embasar juízo condenatório se corroborada por outros elementos de convicção e não houver concreto motivo de suspeição de tais testemunhos. 2. Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem atos de execução expressos no núcleo do tipo penal, basta que, de qualquer modo, concorram para o crime, pois concorrer significa, voluntária e conscientemente: contribuir, influir, cooperar, colaborar, ajudar e auxiliar." (TJPR - Ap. Criminal nº 290.659-4 - 3ª Câmara Criminal - Altônia - Relator Lilian Romero - J. 16.06.2005).

Assim, nota-se que a narrativa da vítima se coaduna com os relatos das testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta feita, deverá o réu responder pelo crime de roubo descrito na denúncia.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal) deve ser reconhecida, uma vez que os firmes depoimentos das vítimas são aptos a confirmar que o réu anunciou o assalto exibindo uma arma de fogo.

A arma foi devidamente apreendida e periciada, mostrando-se apta para a realização de disparos (fls. 82/85).

Não há que se falar em crime impossível ou desistência voluntária.

O crime impossível (ex vi do art. 17 do Código Penal) somente se caracteriza quando o agente jamais poderia consumar o crime ou em face da ineficácia absoluta do meio empregado, ou pela absoluta impropriedade do objeto material.

Existindo alguma possibilidade, ainda que mínima, de eficácia do meio empregado, configura-se uma conduta perfeitamente típica, uma vez que o agente poderia, ou não, alcançar seu objetivo.

No caso dos autos, não pairam dúvidas de que o acusado entrou na empresa vítima para subtrair dinheiro, e o fato de lá ter saído sem nenhum valor, não permite afirmar que o meio era absolutamente ineficaz.

Note-se que o réu queria dinheiro em espécie e não outros objetos e, por circunstâncias alheias à sua vontade, não logrou êxito no intento.

O certo é que, a partir do momento em que o réu entrou na empresa, anunciou o assalto com arma em punho, ameaçou os presentes, os colocou numa sala, e, em face da negativa das vítimas ameaçadas por arma de fogo municiada sobre a existência de dinheiro no local, as fechou na tal sala e deixou a empresa sem, contudo, levar qualquer quantia pretendida, a execução do delito iniciou-se, o que confirma a possibilidade de que a infração se consumasse.

Iniciada a execução, foi ela interrompida por motivo alheio à vontade do réu, não havendo que se falar em desistência voluntária.

O réu não queria outros objetos, queria dinheiro e não o encontrou. De outra feita, para que seja reconhecida a desistência voluntária é necessária a paralisação concreta da execução do fato delituoso (critério objetivo) e que essa desistência seja voluntária (critério subjetivo). Assim, havendo a cessação (abstenção) da execução do crime, por deliberação própria do agente, ele só responderá pelos atos até então praticados. Não é o caso dos autos. O fato alheio à vontade do réu - inexistência de dinheiro no local - o fez fugir sem nada levar.

Desta feita, o delito deve ser reconhecido na modalidade tentada, uma vez que a vontade do agente somente não se consumou em razão da inexistência de dinheiro no

estabelecimento comercial visado.

Neste ponto, ressalto que não há que se falar em crime impossível, pois o réu poderia ter se voltado à subtração de outros objetos que não os valores almejados. De igual modo, não há que se falar em desistência voluntária, pois o réu somente não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, e não de forma espontânea.

Por fim, afasto o concurso formal de crimes, pois o contexto fático é apto a configurar, tão somente, o crime único. O réu adentrou o estabelecimento e exigiu dinheiro, sem discriminar de quem queria os valores.

Diante disso, comprovadas a materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade, ou extingam a punibilidade, impõe-se a condenação do réu JOHN como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, afastando-se a incidência do concurso formal de crimes.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, em dos maus antecedentes (fls. 30/33 e 34/44).

Assim, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) cima do mínimo legal em 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, compenso a circunstância agravante da reincidência (fls. 30/33 e 34/44) com a confissão espontânea.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Assim, aplicando o aumento de 2/3 (dois terços), elevo a pena do réu para 07 (seis) anos, 09 (NOVE) meses e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e 18 (DEZOITO) dias-multa.

De outro lado, em razão da tentativa e do iter criminis intermediário percorrido - em que o réu adentrou o estabelecimento, anunciou o assalto, exibiu a arma de fogo e exigiu dinheiro às vítimas - reduzo a pena em metade, tornando-a definitiva em 03 (TRÊS) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias DE RECLUSÃO e 09 (nove) dias-multa.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, consequentemente, CONDENO o réu JOHN LOPES DE MACEDO (R.G. 34460082/SP), qualificado nos autos, à pena de 03 (TRÊS) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias DE RECLUSÃO e 09 (nove) dias-multa, como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, afastando-se a incidência do concurso formal de crimes. Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional das penas (artigos 44, e 77, "caput", do Código Penal), por falta dos requisitos legais.

Tendo em vista reprovável vida pregressa do acusado, a quantidade da pena e a gravidade em concreto do delito (com causa de aumento de emprego de arma), o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "a" do Código Penal, ainda que se considere o tempo em que ficou preso preventivamente.

Pelos mesmos motivos e considerando que o réu permaneceu preso no curso do processo, não faculto a ele a oportunidade de recorrer em liberdade.

Recomende-se o acusado no estabelecimento penal onde se encontra recolhido.

Oportunamente, expeça-se a guia de recolhimento provisória, caso seja interposto recurso por quaisquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Custas devidas na forma da lei.

P.R.I.C.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA